Signature Not Verified
Assinado por ELIVAL DA SILVA RAMOS:95025200849 em 15/03/2013 17:05:06.780 -0300

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,** usando da prerrogativa conferida pelo artigo 103, V, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 2º, V, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 102, I, alíneas "a" e "p", da mesma Constituição Federal, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE** com pedido de **MEDIDA CAUTELAR,** em face da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, pelos motivos a seguir aduzidos:

I – DOS FUNDAMENTOS DE FATO.

No Diário Oficial da União do dia 30 de novembro de 2012 foram publicados os dispositivos não vetados da Lei nº 12.734/2012 e a Mensagem nº 522, com o veto presidencial a alguns dos dispositivos. Essa Mensagem teve o texto retificado no dia 5 de março de 2013.

Dentre os dispositivos vetados encontrava-se o artigo 3º, que alteraria a redação dos artigos 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e acrescentaria, na mesma lei, os artigos 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F. O dispositivo vetado tinha a seguinte redação:

> Art. 3º. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes novas redações para os arts. 48, 49 e 50, e com os seguintes novos arts. 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F:
> 'Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:
> I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:
> a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;
> b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e
> c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;
> II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva:
> a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;

b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;

5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;

5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royaltiesdevidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste art. 48 e do art. 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;

II - 2 (duas) vezes o valor per capitadistribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 2º A parcela dos royaltiesde que trata este artigo que contribuir para o que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 1º será transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

§ 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos incisos I e II.

§ 4º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royaltiese da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.' (NR)

'Art. 49. .....

I - .....

.....

d) 25% (vinte e cinco por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;

II - .....

a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;

b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;

5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;

5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royaltiesdevidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste artigo e do art. 48 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;

II - 2 (duas) vezes o valor per capitadistribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 5º A parcela dos royaltiesde que trata este artigo que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 4º será transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royaltiese da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

§ 7º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos incisos I e II.' (NR)

'Art. 49-A. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "b" do inciso II do art. 48 e a alínea "b" do inciso II do art. 49 serão reduzidos:

I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013 e em cada ano subsequente até 2018, quando alcançará 5% (cinco por cento);

II - em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando alcançará o mínimo de 4% (quatro por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 4% (quatro por cento).'

'Art. 49-B. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "d" do inciso II do art. 48 e a alínea "d" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:

I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir 24% (vinte e quatro por cento) em 2016;

II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);

III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento);

IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de 27% (vinte e sete por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 27% (vinte e sete por cento).'

'Art. 49-C. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "e" do inciso II do art. 48 e a alínea "e" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:

I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir 24% (vinte e quatro por cento) em 2016;

II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);

III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento);

IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de 27% (vinte e sete por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 27% (vinte e sete por cento).'

'Art. 50. .....

.....

§ 2º .....

I - 42% (quarenta e dois por cento) à União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei nº 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;

II - 34% (trinta e quatro por cento) para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;

III - 5% (cinco por cento) para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;

IV - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

a) os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso II do § 2º deste artigo;

b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;

c) o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

d) o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso II do § 2º deste artigo;

e) os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso;

V - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

a) os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2º deste artigo;

b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição;

c) o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

d) o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2º deste artigo;

e) os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso.

§ 3º .....

§ 4º (Revogado).

§ 5º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royaltiesdevidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II dos arts. 48 e 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º deste artigo, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;

II - 2 (duas) vezes o valor per capitadistribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata a alínea "d" dos incisos IV e V poderá ser feita após conhecido o valor dos royaltiese da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

§ 7º A parcela da participação especial que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 5º será transferida para o fundo especial de que trata o inciso V do § 2º.' (NR)

'Art. 50-A. O percentual de distribuição a que se refere o inciso I do § 2º do art. 50 será acrescido de 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até 2016, quando alcançará 46% (quarenta e seis por cento).

Parágrafo único. A partir de 2016, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 46% (quarenta e seis por cento).

'Art. 50-B. O percentual de distribuição a que se refere o inciso II do § 2º do art. 50 será reduzido:

I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013, quando atingirá 32% (trinta e dois por cento);

II - em 3 (três) pontos percentuais em 2014 e em 2015, quando atingirá 26% (vinte e seis por cento);

III - em 2 (dois) pontos percentuais em 2016, em 2017 e em 2018, quando atingirá 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. A partir de 2018, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 20% (vinte por cento).'

'Art. 50-C. O percentual de distribuição a que se refere o inciso III do § 2º do art. 50 será reduzido em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando atingirá 4% (quatro por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 4% (quatro por cento).'

'Art. 50-D. O percentual de distribuição a que se refere o inciso IV do § 2º do art. 50 será acrescido:

I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10% (dez por cento);

II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze por cento);

III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento);

IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento);

V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 15% (quinze por cento).'

'Art. 50-E. O percentual de distribuição a que se refere o inciso V do § 2º do art. 50 será acrescido:

I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10% (dez por cento);

II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze por cento);

III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento);

IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento);

V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 15% (quinze por cento).'

'Art. 50-F. O fundo especial de que tratam as alíneas "d" e "e" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei, os incisos IV e V do § 2º do art. 50 desta Lei e as alíneas "d" e "e" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão destinados para as áreas de educação, infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, em programas voltados

para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e para o tratamento e reinserção social dos dependentes químicos.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão anexo contendo a previsão para a aplicação dos recursos de que trata o caput junto aos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis do orçamento anual.'"

Nas razões do veto presidencial ao artigo 3º, sustentou-se que (Mensagem nº 522/2012 – cópia em anexo):

> **As novas regras de distribuição dos royalties previstas no art. 3º do projeto, ao não ressalvar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso XXXVI do art. 5º e no § 1º do art. 20 da Constituição.**
>
> Os **royalties** fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira dada aos Estados e Municípios produtores e confrontantes em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido a sua natureza indenizatória, **os royalties incorporam-se às receitas originárias destes mesmos entes**, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. Trata-se, portanto, de uma receita certa, que, em vários casos, foi objeto de securitização ou operações de antecipação de recebíveis. **A alteração desta realidade jurídica afronta o disposto no inciso XXXVI do art. 5º e o princípio do equilíbrio orçamentário previsto no art. 167, ambos da Constituição Federal**. (g.n.)

Todavia, no último dia 7 de março de 2013, em sessão do Congresso Nacional, houve a derrubada do veto presidencial, inclusive em relação ao artigo 3º, encaminhando-se os dispositivos para promulgação e subsequente republicação.

Em relação aos *royalties* dos contratos de concessão, o artigo 3º da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2.012, impôs alterações relevantes no critério de divisão das participações governamentais (royalties e participações especiais), sem distinguir entre contratos presentes e futuros, impactando, de forma abrupta, legítima expectativa de receita dos Estados e Municípios.

Com efeito, à luz das disposições constitucionais pertinentes, é lícito afirmar que o dispositivo infringe os artigos 1º c.c. 18 (autonomia federativa), 165 (legalidade orçamentária), 167 (equilíbrio orçamentário) e 174 (caráter cogente do planejamento), todos da Constituição Federal; além dos princípios da solidariedade (art. 3º) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), essenciais para garantia do equilíbrio federativo.

Assim, objetiva-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, pelas razões adiante expostas.

II - DA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA.

A aplicação destes novos critérios de divisão dos royalties e participações especiais aos contratos já firmados – em relação aos quais havia uma justa expectativa de obtenção dos dividendos do petróleo – atingirá a sanidade financeira do Estado de São Paulo e dos Municípios paulistas beneficiários.

Pode ser observado pela base geoespacial de dados sobre a exploração e produção de petróleo e gás natural do Estado de São Paulo que

existem diversos blocos exploratórios e campos em produção, localizados na plataforma continental do Estado de São Paulo, que foram licitados nas rodadas já ocorridas[1].

Projeções elaboradas pelos técnicos da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Energia, ambas do Estado de São Paulo, indicam que a aplicaçãodeste novo critério de divisão aos contratos já firmados impactará as finanças estaduais em cerca de R$ 4.9 bilhões[2].

Em casos como este, há inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimidade do Chefe do Poder Executivo Estadual[3] para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, superado, de tal forma, o requisito da pertinência temática.

III – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO.

A participação do Estado Federado na exploração e produção de petróleo, xisto betuminoso e gás coincide com o inicio da história da indústria brasileira petrolífera. A Lei Federal 2.004, de 3 de outubro de 1953,que dispôs sobre a Política Nacional do Petróleo, atribuiu à Sociedade de Economia Mista denominada Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) a função de pesquisar, lavrar,

[1]Mapas dos Blocos Exploratórios e Campos em Produção da Bacia de Santos.
[2] Diferença projetada no período de 2013 a 2020.
[3] ADI-MC 902-SP, ADI-MC 2157-BA, ADI-MC 3936-9-PR.

refinar, comercializar e transportar petróleo proveniente de poço ou de xisto existentes no território nacional.

O artigo 27 do citado diploma legal obrigou a PETROBRAS e suas subsidiárias a pagarem aos Estados e Territórios onde fizessem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e extraíssem gás, indenização correspondente a 5% (cinco porcento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás. Pelo § 3º, os Estados e Territórios deveriam distribuir 20% (vinte por cento) das receitas aos Municípios, proporcionalmente à produção de óleo de cada um deles.

A composição da indenização disposta originariamente no artigo 27 foi alterada pela Lei federal 3.257, de 2 de setembro de 1957; e, algumas décadas depois, pela Lei Federal 7.453, de 27 de dezembro de 1985, que estendeu o pagamento de indenização aos Estados e Municípios confrontantes em relação à novel produção em plataforma continental (*offshore*).

Com o advento da Constituição da República, a repartição das receitas governamentais incidentes sobre a exploração e produção de petróleo ganhou tratamento expresso junto ao § 1º do artigo 20, recepcionando-se a legislação anterior.

Pouco tempo depois, a Lei Federal 7.990, de 28 de dezembro de 1989, alterou os critérios de repartição da indenização, ora denominada compensação financeira, sucedendo-se alterações por meio da Lei Federal n. 8.001, de 13 de março de 1990 (pagamento das compensações financeiras, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios), e, finalmente, com

a Lei Federal 9.478, de 6 de agosto de 1997, que elevou a alíquota incidente sobre o pagamento das compensações (agora denominadas *royalties)*, sem prejuízo de aumentar o espectro das receitas governamentais que afetariam os Estados e Municípios, criando as participações especiais.

O panorama da evolução legislativa ora traçado pretende colaborar para a fixação da premissa de que os entes federativos confrontantes ou em cujos territórios se realize a atividade de exploração de petróleo sempre fizeram jus à partilha das receitas governamentais incidentes sobre tal atividade.

No Mandado de Segurança n.º 24.312-1/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, a Corte Suprema fixou entendimento no sentido de que a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos, afastando, desse modo, a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalização de suposto repasse desses recursos com supedâneo no artigo 71, VI, da Constituição da República.

Segundo o voto do Ministro Gilmar Mendes, ao cotejar o artigo 8º da Lei Federal nº 7.990/89, constatou-se existir direito subjetivo da unidade federada no recebimento dessas receitas. Neste julgado, todos os Ministros vislumbraram que há titularidade das unidades federativas à percepção dos recursos, de forma a homenagear a autonomia governamental.

Tais conclusões estão umbilicalmente ligadas à natureza das compensações, tomada a partir de seu caráter indenizatório.

Nessa esteira, o Ministro Sepúlveda Pertence pontuou diferença fundamental entre a titularidade do bem espoliado pela concessão e a titularidade do crédito devido em relação à exploração dos óleos, amparado, inclusive, no julgamento do Recurso Extraordinário 228.000-DF.

Segundo o emérito julgador, a compensação financeira a que alude o § 1º do artigo 20 da Constituição da República se distancia do conceito tributário, uma vez que evidencia natureza patrimonial decorrente da utilização de bem da União.

Porém, seu efeito não é recompor as perdas decorrentes da exploração do bem, mas compensar os problemas que ela gera, de matiz social, econômica e ambiental.

Agregando tais análises e afirmações, dentro do panorama histórico da legislação de referência, é forçoso concluir que os *royalties* são participações governamentais destinadas à recomposição dos efeitos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da produção de petróleo e gás natural[4], ainda que *offshore*, constituindo fonte de receitas originárias dos entes federativos para implementação de políticas públicas relacionadas aos custos gerados pela atividade.

[4] Nesse sentido, vide Ricardo Lobo Torres para quem os *royalties* são "como contraprestação pelas despesas que as empresasexploradoras de recursos naturais causam aos poderes públicos, que se vêem na contingência de garantir a infraestrutura de bens e serviços e assistência às populações envolvidas em atividades econômicas de grande porte" - TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de Direito Financeiro e Tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 191.

Na condição de receita originária, inadmissível que se frustre, de forma abrupta, sua percepção, o que implicaria em interferência em previsão orçamentária – do próprio exercício, é de se frisar – colocando em risco o equilíbrio orçamentário e, portanto, interferindo na autonomia do Estado de São Paulo. Foi exatamente esta a constatação da Presidente da República, reproduzida na Mensagem nº 522/2012, que conduziu ao veto do artigo 3º, da Lei Federal nº 12.734/2012.

A forma federativa de Estado está alicerçada, dentre outros, na repartição regional de poderes autônomos. Determinadas competências arroladas pela Carta Política somente poderão ser exercidas se houver garantia de autonomia administrativa.

A execução de atividades concretas para o atendimento das necessidades sociais deve se curvar não só à legalidade como ao planejamento, cuja definição aflora da lição de Sérgio de Andréa Ferreira:

> "o planejamento é, assim, um processo, a atividade de aplicação de um sistema racional de escolha entre um conjunto de alternativas reais de investimentos e de outras possibilidades para o desenvolvimento, baseado na consideração dos custos e benefícios sociais. (...) Deve conter os objetivos gerais a serem atingidos, identificar as fontes de recursos e estabelecer as políticas para o uso desses

recursos. Assim, se o planejamento é o processo; planificação é o resultado; e plano o documento que o formaliza"[5]

O planejamento envolve estudo e estabelecimento de metas e diretrizes que deverão orientar a atuação estatal, seja através de uma política estabelecida para determinados segmentos, em programas setoriais ou regionais, bem como por meio das peças orçamentárias que programam os dispêndios públicos a determinados segmentos da atividade socioeconômica regional.

O artigo 174 da Constituição da República torna a função do planejamento estatal obrigatória para atuação do Estado no domínio econômico, preocupando-se com a harmonização do planejamento nacional equilibrado, ou seja, um planejamento onde os planos nacionais sejam compatíveis com planos regionais de desenvolvimento.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto reconhece que, no sistema constitucional brasileiro, "adotou-se o modelo do planejamento democrático, como fundamento racionalizador para o exercício da função administrativa de fomento público (art. 174, CF)". O modelo concilia as "vantagens técnicas do planejamento com as liberdades democráticas", tendo em vista seu caráter facultativo, para a sociedade, e cogente, para o Estado.[6]

---

[5] FERREIRA. Sergio de Andréa. "Eficácia Jurídica dos Planos de Desenvolvimento Economico". Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro n.º 140. Pp. 16-35. Abr./jun. 1980.

[6] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 587.

O plano plurianual, previsto no artigo 165, inciso I e §1º, da Constituição da República retrata o planejamento estratégico do Estado na medida em que ele definirá as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, vinculando as leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais elaboradas durante seu período de vigência.

De competência do Chefe do Poder Executivo, referida peça orçamentária retrata, por excelência, o planejamento da ação administrativa, representando "a visão de futuro do governo eleito, ao traduzir e colocar em ação o plano de governo do então candidato ao posto de Chefe do Poder Executivo com as diversas metas compromissadas à época da campanha eleitoral"[7]. O descumprimento das metas, longe de desgastar a imagem pessoal do Gestor Público, acarreta violação ao princípio da eficiência administrativa e rende ensejo a esclarecimentos durante o procedimento de aprovação de contas perante o Poder Legislativo.

Neste ponto, mais do que preservar a irretroatividade dos efeitos pretendidos pelo artigo 3º da Lei Federal 12.734/2012, o veto presidencial buscou preservar a autonomia administrativa dos entes federativos, ao menos e no limite, em relação aos compromissos assumidos por ocasião dos instrumentos legais de planejamento vigentes.

Veja-se que a aplicação dos novos critérios de distribuição das participações governamentais aos contratos de concessão vigentese cuja

[7] SILVA. Moacir Marques da.*A lógica do planejamento público à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal.*

expectativa de indenização (ou compensação financeira) já é contabilizada pelo Estado no planejamento de suas políticas públicas, fulmina a autonomia federativa estampada pelo artigo 18 da Constituição da República.

A aplicação das disposições elencadas pelo artigo 3º aos contratos em vigor representa verdadeira intervenção, por via obliqua, da União em receitas originárias do Estado, cujos recebíveis futuros estão estimados para fazer frente à execução das políticas públicas planejadas.

Nesse sentido, cumpre lembrar que o Estado de São Paulo desenvolve, neste momento, diversos projetos de grande vulto ligados à infraestrutura, em especial de transporte, tendo em vista a preparação para relevantes eventos que ocorrerão em breve no Brasil, dentre eles, a Copa do Mundo FIFA (2014) e as Olimpíadas (2016). O planejamento para os próximos anos tem como foco uma ampla gama de programas, que inclui também a própria indústria de exploração do petróleo e seus efeitos no Estado de São Paulo.

Fácil constatar, portanto, que a ingerência em relação a receitas legitimamente previstas interfere na autonomia do Estado, põe em risco o equilíbrio fiscal e orçamentário; em especial considerando a circunstância de que um significativo percentual do gasto público refere-se a despesas vinculadas, tais como nas áreas desaúde e educação.

Não bastasse todo o exposto, a aplicação das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei Federal nº 12.734/2012 aos contratos já firmados acarreta clara violação aos princípios da solidariedade e da segurança jurídica.

O princípio da solidariedade é uma garantia do equilíbrio federativo, que enseja a colaboração e a lealdade dos entes e decorre do modelo de federalismo cooperativo[8], algo que é implícito à estrutura do Estado federal.

O federalismo cooperativo é caracterizado pelo objetivo de harmonização e coordenação das ações dos diversos entes federados com o intuito de resolver os diversos problemas regionais e nacionais existentes[9]. Nesse sentido a lição de José Maurício Conti, que afirma:

> "(...) fica clara a adoção, no Brasil, de um modelo de federalismo cooperativo, em que, respeitada a autonomia dos entes federados, criam-se sistemas de interpenetração entre eles, que se manifestam de forma mais evidente no campo das finanças públicas, por mecanismos de partilhas de receitas e transferências intergovernamentais."[10]

No mesmo sentido, o voto proferido na Medida Cautelar na ADI nº 4597 pelo Ministro Marco Aurélio, assim sintetizado:

> "Sabe-se que o constituinte de 1988 adotou a técnica alemã do 'federalismo cooperativo', no qual se atribuem aos entes federativos competências comuns, visando que eles se articulem para o exercício conjunto. Para o desempenho das

---

[8] BALTHAZAR, Ezequiel Antonio Ribeiro. Fundos constitucionais como instrumento de redução das desigualdades regionais na federação. In: CONTI, José Maurício (org.). *Federalismo fiscal*. Barueri: Manole, 2004, p. 104.

[9] PORFÍRIO JÚNIOR, Nelson de Freitas. Federalismo, tipos de Estado e conceito de Estado Federal. In: CONTI, José Maurício (org.). *Federalismo fiscal*. Barueri: Manole, 2004, p. 9.

[10] CONTI, José Maurício. Considerações sobre o federalismo fiscal brasileiro em uma perspectiva comparada. In: CONTI, José Maurício; SACAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (org.). *Federalismo fiscal: questões contemporâneas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 24.

> competências, foram atribuídas receitas, ora por meio de participação na arrecadação tributária de outro ente – artigos 157 a 159 da Carta de 1988 –, ora pela atribuição direta de imposição de tributos – artigos 153 a 156 da Lei Maior. A repartição de receitas tributárias consubstancia peça-chave do equilíbrio federativo, porquanto inviável ao membro da Federação, sem a fonte de financiamento, dar concretude aos objetivos constitucionais que lhe são atribuídos."[11]

Dentro desse contexto, verifica-se que a Constituição Federal de 1988 criou uma rede intrincada de competências e atribuições inter-relacionadas entre os diversos entes[12], repartindo-as verticalmente e horizontalmente, de forma a otimizar os desenvolvimentos regionais e federais e garantir a autonomia de todos.

Nessa rede de distribuição de competências e receitas, as condutas devem ser pautadas pela cooperação, mitigando-se as ações de entes que, ao tentarem maximizar a própria utilidade econômica, gerem consequências deletérias para outros sujeitos da Federação[13]. Ora, no âmbito do Direito Financeiro, as ações são interdependentes, o que faz com que o ato de um ente possa atingir diretamente a esfera de outros, sendo necessário se pautar pelo princípio da solidariedade com o intuito de evitar ações destrutivas.

---

[11] STF, ADI 4597 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011.

[12] CARVALHO, André Castro. Mecanismos para a otimização do federalismo fiscal brasileiro. In: CONTI, José Maurício; SACAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (org.). *Federalismo fiscal: questões contemporâneas*. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 167.

[13] GOLDBERG, Daniel K., Entendendo o federalismo fiscal: uma moldura teórica disciplinar. In: CONTI, José Maurício (org.). *Federalismo fiscal*. Barueri: Manole, 2004, p. 27.

Além da solidariedade, são apontados outros princípios do federalismo fiscal, no modelo cooperativo, que devem nortear a maneira pela qual os entes se relacionam do ponto de vista financeiro. Entre eles, é possível citar o princípio da compensação financeira[14].

Referido princípio estabelece a necessidade de serem criadas formas pelas quais sejam atenuados determinados reajustes que venham a ocorrer em função de circunstâncias que gerem prejuízos específicos para determinado ente em prol de toda coletividade. Nesse sentido, José Maurício Conti mais uma vez afirma que referidos prejuízos devem ser compensados, sob pena de violação *"da equidade federativa e, por conseguinte, do próprio espírito para o qual foi criada a federação – que é a de melhorar a vida das pessoas de uma determinada sociedade, e não prejudicar alguns em benefícios de outros"*[15].

Com isso, verifica-se que a atuação da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no modelo de federalismo cooperativo brasileiro, deve ser pautada pela harmonia, cooperação e solidariedade.

A atuação cooperativa demanda também a observância ao princípio da segurança jurídica, que pressupõe a proteção da confiança, da

---

[14] CONTI, José Maurício. *Federalismo fiscal e fundos de participação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 28.

[15] CONTI, José Maurício. *Federalismo fiscal e fundos de participação*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 29.

lealdade e da boa-fé objetiva[16]. Nesse sentido, a lição de Flavio Rubinstein para quem *"aplicando-se tais valores ao contexto da Federação, pode-se afirmar que os entes que a compõe devem manter entre si relações marcadas por um espírito de colaboração necessário à busca dos fins comuns que os unem"*[17].

Assim, em respeito ao princípio da solidariedade e da segurança jurídica, as condutas dos entes federados devem ser sempre previsíveis, de forma a evitar prejuízos abruptos a uma parte da Federação, que prejudiquem a organização fiscal e, de forma mais gravosa, a própria autonomia federativa.

Sobre o assunto, ressalta-se que o princípio da segurança jurídica, como aponta Celso Antonio Bandeira de Mello[18], muito embora não possa ser radicado em dispositivo constitucional específico, decorre da própria essência do direito, notadamente de um Estado Democrático de Direito, de tal sorte que faz parte do sistema constitucional como um todo e está preordenado a ensejar certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social.

Almiro do Couto e Silva[19] distingue duas acepções do princípio da segurança jurídica, apontando uma de natureza objetiva, a qual envolve a questão

---

[16] RUBINSTEIN, Flávio. *Boa-fé objetiva no Direito Financeiro e no Direito Tributário brasileiros*. São Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 122.

[17] RUBINSTEIN, Flávio. *Boa-fé objetiva no Direito Financeiro e no Direito Tributário brasileiros*. São Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 120.

[18] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 13.

[19] COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da

dos limites à retroatividade dos atos do Estado, inclusive legislativos, dizendo respeito, pois, à proteção do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada; e outra de natureza subjetiva, ligada à proteção da confiança no que se refere aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação, motivo pelo qual a doutrina moderna tem denominado tal concepção do princípio da segurança jurídica como princípio da proteção à confiança.

Nessa linha, Odete Medauar explica que:

> "O reconhecimento da proteção da confiança pode limitar a liberdade de alterar a legislação ou a disciplina normativa existente em certa matéria, impondo ao legislador ou à autoridade administrativa, a previsão de um regime de transição quando ocorrerem modificações de leis vigentes, sobretudo para direitos ainda não adquiridos, mas em vias de aquisição, ou suscetíveis de aquisição."[20]

Assim, a proteção da confiança refere-se à continuidade da lei, à confiança de todos na subsistência das normas, inclusive, no âmbito federativo, sendo vetor que assegura certa previsibilidade, garantindo-se o respeito pelas situações constituídas em consonância com as normas impostas ou reconhecidas pelo poder público, de modo a resultar em relações jurídicas estáveis e na

---

União (Lei nº 9.784/99). *Revista Eletrônica de Direito do Estado*, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público da Bahia, nº 2, abril/maio/junho, 2005. Disponível na Internet: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 29 de junho de 2009. p. 3.

[20] MEDAUAR, Odete. Segurança jurídica e confiança legítima. In: ÁVILA, Humberto. *Fundamentos do Estado de Direito: estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva*. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 118.

possibilidade de identificação de certa coerência na conduta dos entes da federação[21].

Referida previsibilidade é ainda mais relevante no âmbito do Direito Financeiro, tendo em vista a necessidade de organização fiscal e orçamentária dos entes federados, sob pena de graves sanções, que incluem até mesmo a excepcional intervenção (art. 34, inciso V, da CF).

A necessidade de proteção da confiança em relação à previsibilidade do recebimento de determinada receita pode ser extraída, inclusive, do julgamento realizado por essa Suprema Corte no Mandado de Segurança nº 24.098-DF[22], impetrado por Município em face da Decisão Normativa nº 38/2001 do Tribunal de Contas da União, que reduziu o índice anual de participação do impetrante no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Ao conceder a ordem para declarar inválido o novo critério de rateio, esta Alta Corte deixou consignado que:

> "(...) a coincidência entre o período anual de vigor dos índices e o exercício financeiro significa condição indispensável de segurança jurídica de cada

---

[21] COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). *Revista Eletrônica de Direito do Estado*, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público da Bahia, nº 2, abril/maio/junho, 2005. Disponível na Internet: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 29 de junho de 2009. p. 3.

[22] STF, MS 24098, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2004, DJ 21-05-2004 PP-00033 EMENT VOL-02152-02 PP-00273 RTJ VOL-00191-01 PP-00162.

> Município, quanto à economia, à estabilidade da previsão orçamentária, à responsabilidade fiscal, em suma, ao desempenho da administração, a qual sofreria em dano do interesse público, se lhe pudessem ser reduzidos ex abrupto os recursos financeiros, em meio do exercício"[23].

Ademais, ressalta-se que a Constituição Federal atribui ampla proteção às fontes de receitas dos entes federativos, de forma a assegurar a autonomia de todos, como se observa, por exemplo, no artigo 160 da Carta Magna.

Referida proteção deve ser aplicada às receitas decorrentes da exploração e petróleo e gás, uma vez que, de acordo com o Ministro Nelson Jobim:

> "(...) não é uma receita da União que liberalmente está dando, por convênio, ao Estado; é uma receita originária dos Estados, face à compensação financeira da exploração financeira em seu território de um bem, de um produto sobre o qual não incide o ICMS. Essa é a origem do problema."[24]

Com isso, deve-se tutelar a confiança dos Estados produtores e confrontantes, no sentido da preservação do regime de partilha de participações governamentais vigente de longa data em relação aos contratos já celebrados.

---

[23] STF, MS 24098, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2004, DJ 21-05-2004 PP-00033 EMENT VOL-02152-02 PP-00273 RTJ VOL-00191-01 PP-00162.

[24] STF, MS 24312, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2003, DJ 19-12-2003 PP-00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00350.

IV – DO PEDIDO PRINCIPAL.

Posto isso, por tudo o que consta na inicial, ficou cabalmente demonstrado que as novas regras de distribuição de *royalties* previstas no artigo 3º, da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, ao não ressalvar a sua aplicação aos contratos em vigor, frustra previsão relativa à receita originária do Estado de São Paulo, e, portanto, é manifestamente inconstitucional por ofensa:

i. aos artigos 1º e 18, da Constituição Federal (autonomia federativa);

ii. ao artigo 165 da Constituição Federal (legalidade orçamentária);

iii. ao artigo 167 da Constituição Federal (equilíbrio orçamentário);

iv. ao artigo 174 da Constituição Federal (caráter cogente do orçamento);

v. aos princípios da solidariedade (art. 3º) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI), essenciais para garantia do federalismo.

Em vista do exposto, o **GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO** vem requerer seja declarada a **inconstitucionalidade parcial do artigo 3º da Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, sem redução do texto**, com a finalidade de **impedir que as novas regras de distribuição de participações governamentais advindas da exploração do petróleo sejam aplicadas aos contratos já firmados.**

Sem prejuízo, requer sejam solicitadas as informações ao **PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL.**

Após, requer a oitiva sucessiva do **ADVOGADO GERAL DA UNIÃO** e do **PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA.**

V – DA MEDIDA CAUTELAR.

Além do pedido principal, de declaração de inconstitucionalidade parcial do dispositivo legal mencionado, requer o Proponente a concessão de **MEDIDA CAUTELAR,** suspensiva de sua execução, com a finalidade de impedir que as novas regras de distribuição de participações governamentais advindas da exploração do petróleo sejam aplicadas aos contratos já firmados.

Pede deferimento.

São Paulo, 15 de março de 2013.

GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ELIVAL DA SILVA RAMOS
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
OAB/SP 50.457